

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1320/25/9

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 14ג 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14ג, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

”(ב) בשיווק מרחוק הנעשה באמצעות הטלפון, תכלול פנייה של עוסק, מיד בתחילת השיחה, הודעה מוקלטת (בסעיף קטן זה – פתיח), והצרכן יוכל להתנתק מהשיחה במהלך הפתיח או מיד בסיומו; פתיח יכלול לפחות פרטים אלה:

(1) שם העוסק ;

(2) הודעה שמדובר בפניית שיווק מרחוק לשם התקשרות בעסקה, אולם ההודעה לא תכלול פרטים על הנכס או על השירות שהעוסק מעוניין לשווק לצרכן."

תיקון סעיף 23 2. בסעיף 23(ב)(6) לחוק העיקרי, אחרי "לא סיפק מסמך בכתב" יבוא "או לא כלל פתיח בשיחת טלפון".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק למנוע שימוש לרעה באמצעי שיווק טלפוניים שבאמצעותם מוצעות עסקאות מכר מרחוק ללקוחות פוטנציאליים. בעת הצעת עסקאות אלה בשיווק מרחוק, עוסקים מנצלים לא פעם את אלמנט ההפתעה, המשפיע על שיקול דעתו של הצרכן ופוגם ביכולת הבחירה שלו לסרב להצעה. כאשר מדובר בצרכנים שהם אנשים מבוגרים, עולים חדשים או בעלי קשיים מיוחדים, עניין זה הופך לחמור עוד יותר.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בשיווק מרחוק באמצעות טלפון יחול הסדר סינון ראשוני, הדומה להסדר המוכר של שיחות גוביינא, שבו בתחילת השיחה יישמע פתיח מוקלט שיכלול את שמו של העוסק וכוונתו

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

להציע לצרכן להתקשר בעסקה. לפי המוצע, פתיח כאמור לא יכלול פרטים נוספים בעניין מהות הנכס או השירות המשווקים. אם צרכן יהיה מעוניין לשוחח עם נציג העוסק, הנציג יוכל להתקשר אליו ולספר לו על פרטי העסקה. הסדר זה יקל על צרכנים להתקשר בעסקאות מכר מרחוק בדרך נבונה ומושכלת תוך הבנה מלאה של מהות השיחה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת (פ/1768/20) ועל ידי חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי ואיתן כבל (פ/2274/20). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2463/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/846/20), ועל ידי חבר הכנסת ינון מגל (פ/847/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/684/22 ; פ/1159/23 ; פ/3251/24).

הצעת החוק זהה לפ/3251/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)